



TÜRMÖB

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2020/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI SINAVI SORULARI

27 Eylül 2020 - Pazar 18.00-19.00

Uyarı : Cevaplama öncesi, sorularda eksik sayfa ya da basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz ve gerektiğinde sınav görevlilerine başvurunuz.

SORULAR

- 1-Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri yan hizmetlerden 5 tanesini maddeler halinde yazınız. **25 Puan**
- 2- Sermaye Piyasası Kanununa göre kuruluşlarına izin verilebilmesi için aracı kurumlardan aranılan şartlardan/özelliklerden 5 tanesini maddeler halinde yazınız. **25 Puan**
- 3-Sermaye Piyasası Kanununda, "Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük" suçu sayılan fiilleri maddeler halinde yazınız. **25 Puan**
- 4-Sermaye Piyasası Kanununa göre, İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan sorumlu kişi ve kurumlar ile bu kişi ve kurumların sorumluluk kapsamını kısaca açıklayınız. **25 Puan**

Başarılar dileriz.



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap 1 - Sermaye Piyasası Kanununa göre yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin yapabilecekleri yan hizmetler şunlardır:

- a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- b) Proje finansmanı dâhil olmak üzere Kurulca belirlenecek hizmet ve faaliyetlerde, kambiyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması
- c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması
- ç) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması
- d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
- e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması
- f) Kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması

Cevap 2 – Sermaye Piyasası kanununa göre aracı kurumların kuruluşuna Kurulca izin verilebilmesi için;

- a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları,
- b) Paylarının tamamının nama yazılı olması,
- c) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması,
- ç) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan az olmaması,
- d) Esas sözleşmelerinin bu Kanun ve ilgili düzenlemelerde yer alan hükümlere uygun olması,
- e) Kurucularının bu Kanunda ve ilgili düzenlemelerde belirtilen şartları haiz olması,
- f) Ortaklık yapısının şeffaf ve açık olması gerekir.

Cevap 3 - Sermaye Piyasası Kanununa göre “Yasal defterlerde, muhasebe kayıtlarında ve finansal tablo ve raporlarda usulsüzlük suçu sayılan fiiller;

Kasıtlı olarak;

- a) Kanunen tutmakla yükümlü olunan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulmaması,
- b) Saklamakla yükümlü olunan defter ve belgelerin kanuni süresince saklanmaması,
- c) Finansal tablo ve raporların gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi,
- ç) Gerçeğe aykırı hesap açılması,
- d) Kayıtlarda her türlü muhasebe hilesi yapılması,
- e) Yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerlendirme raporu düzenlenmesi olarak sayılabilir.

Cevap 4 - İzahnamede yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kişilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur.

Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi izahnamede yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden bu Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur.